



0 15° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 04398-2023-0-1817-JR-CO-15
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : HIDALGO CHAVEZ, JOSE MIGUEL
ESPECIALISTA : PACHAS LOPEZ, WILLIAM GERMAN
DEMANDADO : CHACON CABEZAS, CARLOS MAXIMO
DEMANDANTE : LUIS FERNANDO ROMERO ROCA SUCESOR PROCESAL DE DIAZ
CANALES EDUARDO

Resolución Nro. VEINTICINCO

Lima, 17 de julio de 2026.

Dado cuenta en la fecha con el escrito del ejecutante Luis Fernando Romero Roca, con código de ingreso N° 85128-2026, presentado el 14 de abril de 2026 (página 375): **Al principal:** Ténganse presentes el reintegro del arancel judicial por concepto de solicitud de remate y la copia literal adjuntas, teniéndose por cumplido lo dispuesto en la Resolución N° 22. **Al único otrosí:** Téngase presente lo manifestado, y procédase a emitir pronunciamiento sobre el pedido de convocatoria de remate; y:

CONSIDERANDO:

Primero: El ejecutante solicita la expedición del auto de convocatoria a remate electrónico del inmueble dado en garantía hipotecaria. Al respecto, se verifica que mediante Resolución N° 22, de fecha 01 de abril de 2026, la cual no ha sido impugnada, se resolvió aprobar el informe pericial de valorización del inmueble sub litis. En ese sentido, corresponde proceder a la convocatoria del remate electrónico, conforme a lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil.

Segundo: Mediante la Ley N° 32297, publicada en el Diario Oficial *El Peruano* el día 11 de abril del 2025, se modificaron diversos artículos de la Ley 27728 – Ley del Martillero Público, de la Ley 30229, así como el artículo 731 del Código Procesal Civil, incorporándose la participación del Martillero Público en los remates judiciales electrónicos.

Entre las modificaciones introducidas a la ley N° 30229, destacan los artículos 1, 12, 13, 15 y 16, los cuales regulan, entre otros aspectos, la intervención del Martillero Público en la convocatoria, publicidad, declaración de remate desierto y adjudicación del bien.

Tercero: De las normas citadas se desprende que, a partir de su vigencia, los remates judiciales electrónicos (REM@JU), deben estar a cargo de un Martillero Público hábil, quien asume funciones tales como declarar desierto el remate, realizar publicidad adicional y autenticar el certificado de postor ganador.

Cuarto: No obstante, se advierte que, a la fecha, la figura del Martillero Público aún no ha sido incorporada operativamente al aplicativo del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos (REM@JU), circunstancia que impide la aplicación inmediata del nuevo esquema legal en los procesos que se encuentran en etapa de ejecución.

Quinto: En tal contexto, y a fin de evitar la paralización de los procesos judiciales en fase de ejecución —lo que generaría dilación indebida y sobrecarga procesal—, corresponde continuar tramitando las convocatorias de remate conforme al procedimiento actualmente vigente, en estricta aplicación de los principios de concentración, economía y celeridad procesales, previstos en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

En consecuencia, las convocatorias se efectuarán conforme a las pautas establecidas en la Resolución Administrativa N°015-2020-CE-PJ, hasta que se implemente la participación del Martillero Público en el Sistema REM@JU.

Por las consideraciones que anteceden, no habiéndose formulado ninguna observación contra el informe pericial de valorización y de conformidad con lo previsto en los artículos 730° y 731° del Código Procesal Civil:

SE RESUELVE:

- 1. CONVOCAR A PRIMER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU)** el bien inmueble sub litis ubicado en Mz. D, Lote 5, Sector 3, Habilitación Urbana Fundo Los Pacaes, Distrito de Chancay, Provincia de Huaral, Departamento de Lima, inscrito en la Partida Registral N° 60115763 del Registro de Predios de Huaral.
- 2. DISPONER** que, en caso de declararse desierta la primera convocatoria, el sistema REM@JU convoque **automáticamente** al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL**; y, de resultar también desierto, se convoque **automáticamente** al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL**.

DATOS DEL REMATE:

Acreencia de la ejecutante: US\$ 40,000.00 dólares americanos. Pendientes de liquidarse intereses compensatorios y moratorios, costas y costos.

Descripción: De acuerdo a la tasación, el inmueble se trata de un terreno rústico de 1,000.00 m2, con una vivienda de aproximadamente 157 m2. Antigüedad de 10 años y en

estado de conservación regular, ubicado en una zona con acceso no asfaltado y con servicio únicamente de energía eléctrica.

Tasación comercial: Asciende a S/ 482,606.49 soles.

Precio base del remate para las tres convocatorias:

- Primera Convocatoria: S/ 321,737.66 soles (dos tercios del valor de tasación).
- Segunda Convocatoria: S/ 273,477.01 soles (deducción del 15%).
- Tercera Convocatoria: S/ 232,455.46 soles (deducción del 15%).

Cargas y gravámenes: De acuerdo a la copia literal presentada por el ejecutante, el inmueble tiene la siguiente afectación:

Hipoteca inscrita en el Asiento D00002 constituida a favor de Eduardo Díaz Canales, hasta por la suma de US\$ 140,000.00 dólares americanos.

Oblaje: Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17° del Reglamento de la Ley N°30229; y el arancel judicial correspondiente.

Publicidad: Una vez vencido el plazo de oposición y habiendo quedado firme la presente resolución, el Especialista Legal del proceso deberá proceder con la publicación del aviso de remate en el portal web del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU, publicación que tendrá validez para todas las convocatorias.

Fíjese los avisos de remate por única vez en el inmueble sub litis, lo que deberá efectuarlo el personal encargado del Rem@ju de la Corte Superior de Justicia de Huaura. El pegado del aviso en la vitrina del Juzgado, lo deberá realizar la Especialista Legal de actos externos.

- **Cumpla el ejecutante** con verificar que todos los datos concernientes al remate electrónico se encuentren correctamente descritos, bajo su responsabilidad.